

0003366-94.2008.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... PENAL E PROCESSUAL PENAL - QUADRILHA E TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS - ARTS. 288 E 231, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL) - PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL, MAS NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - ART. 155 DO CPP - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELAÇÃO IMPROVIDA. I - O art. 155 do CPP dispõe que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003366-94.2008.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003366-94.2008.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 30/2008 - 2º Distrito Policial de Rio Claro, 1100/2007 - 2º Distrito Policial de Rio Claro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hamilton Gordo Carneiro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Hamilton Gordo Carneiro, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 01/02.

A denúncia foi recebida no dia 11 de junho de 2008, conforme decisão de fls. 36.

O réu foi citado inicialmente por edital, e o processo suspenso nos termos do artigo 366 do CPP, conforme termo de fls. 75.

O acusado então foi localizado e citado pessoalmente no dia 08 de fevereiro de 2019 (fls. 187), sendo apresentada resposta escrita à acusação de fls. 190/191, por meio da Defensoria Pública.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde não foi produzida prova oral. O réu, não mais localizado, foi declarado revel.

Finda a instrução, o Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram alegações orais, onde requerem a total improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Hamilton Gordo Carneiro, a prática do crime de estelionato, em sua forma simples, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 13 de agosto de 2007, em horário incerto, na Avenida P-29, n. 35, nesta cidade de Rio Claro, o acusado, dizendo-se calculista do INSS, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de Maria Olinda Cardoso de Matos, induzindo-a a erro, mediante meio fraudulento, consistente em se apoderar da quantia de R\$ 620,00 a ela pertencente, sob o pretexto de dar entrada em seu pedido de pedido de pensão.

Finda a instrução, temos que a ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 05/06.

Contudo, no tocante à autoria, durante a instrução, não foram produzidas provas capazes de fundamentar a condenação.

O réu não foi ouvido, pois não localizado.

Tampouco a vítima e a única testemunha arroladas na denúncia foram ouvidas em razão de sua idade já bastante avançada, o que as impossibilita de se locomover até o Fórum, ou mesmo conectar-se via internet para participarem de audiência por via remota.

Portanto, se em juízo prova alguma foi produzida no sentido de amparar os elementos indiciários que deram substrato ao oferecimento da denúncia, totalmente inviável o acolhimento da pretensão acusatória.

O art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

É sabido que o referido dispositivo legal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, mas apenas que a condenação se fundamente exclusivamente em prova da espécie.

Contudo, na espécie, não foi produzida prova alguma durante a instrução criminal. Eventual condenação, com a devida venia, viria calcada unicamente nos elementos informativos colhidos na investigação, apresentando-se, portanto, manifestamente ilegal. Nesse sentido:

"Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexistente o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e ampla defesa). O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo." (STJ, HC 258.786-SC, 6ª Turma, rel. Rogério Schietti Cruz, 16.08.2016, vu).

"TRF1-022566) PENAL E PROCESSUAL PENAL - QUADRILHA E TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS - ARTS. 288 E 231, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL) - PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL, MAS NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - ART. 155 DO CPP - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELAÇÃO IMPROVIDA. I - O art. 155 do CPP dispõe que "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". II - No caso sub judice, a única prova produzida em Juízo consistiu na oitiva de uma testemunha de acusação, da qual não se pode extrair, nem mesmo indiretamente, a participação do recorrido no tráfico de mulheres, para fins de prostituição, nem a associação estável, para a prática de crimes. III - Impossibilidade de condenação com fundamento em provas colhidas exclusivamente no Inquérito Policial. IV - Sentença absolutória mantida. V - Apelação improvida. (Apelação Criminal nº 2004.38.03.005379-8/MG, 3ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Assusete Magalhães. j. 11.06.2012, unânime, DJ 22.06.2012). Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de

absolver o réu HAMILTON GORDO CARNEIRO da imputação contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA